

통 보

제 목 준공금액 중 미사용 특허사용료 지급에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 G사와 “○○비축기지 수리시스템 보완공사 계약(2014.6.23.)”을 체결하여 수벽터널 1,324m 및 수벽공 337공 등을 건설하고 있으며, 기존 지하유류공동 상부에 건설되는 현장 여건상 수벽터널 건설시 안전을 위해 발파공법이 아닌 특허공법(무진동 암반파쇄)¹⁾을 이용하여 건설하고 있다.

따라서, ○○○○처는 2014.2.24일 특허를 보유한 Z사와 ‘특허공법 사용 협약서’를 맺었고 동 협약서 제3조(특허 사용료 등)²⁾에 따라 공사원가 계산시 특허 사용료를 특허공법을 사용하는 부분에 대하여 요율 3%를 계상하여 설계에 반영하였고, 이후 낙찰자인 G사와 공사 계약시 계약내역에 굴착공사비의 3%인 직접비 기준 232,139,100원(간접비 포함시 267백만원)을 반영하였고, 2016.1월에 2015년도 준공분에 대해 직접비 기준 28,848,459원(간접비 포함시 33백만원)을 G사에 지급하였다.

공사는 Z사와 맺어진 ‘특허공법 사용 협약서’에 따라 특허 사용료에 대한 지급

1) 특허공법 특허명 : 무진동 암반파쇄기용 브라켓장치 및 이를 이용한 암반굴착방법(특허 제0478029호), 무진동 암반파쇄기의 수평 굴착작업용 브라켓장치(특허 제0435120호), 무진동 암반파쇄기(특허 제0293478호)

2) 특허공법 사용 협약서 제3조(특허 사용료 등) :

- ① “을(Z사)”은 제2조에 따른 특허공법을 사용하는 보완작업의 범위에 대한 특허사용료로서 특허공법을 사용하는 부분에 대하여 설계금액을 기준으로 “갑(석유공사)”과 “을(Z사)”간에 합의한 요율(3%)을 공사원가 계산시 반영하는 것에 동의한다.
- ② “을(Z사)”은 제1항에 따라 계상한 특허사용료에 대하여 공사 진척도에 따라서 분할하여 “낙찰자(G사)”로부터 지급받는다.

의무가 발생되며, 향후 Z사가 특허 사용료를 미수취함에 따라 발생될 민원을 최소화 하여야 한다. 또한, 준공시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 계약상대자의 계약이행 여부를 철저히 확인하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 의하면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나, 관계 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 규정하고 있으며,

동법 시행령 제55조(검사) 제6항에 따르면 계약담당자는 법 제14조 제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하게 함으로써 부당한 예산집행이 없도록 하여야 한다.

하지만, 감사기간 중 공사가 G사에게 지급한 특허 사용료(간접비 포함 33백만원)가 Z사에게 지급되지 않은 사실이 확인되어 이에 대한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장(○○건설출장소장)은 G사가 지급받은 특허 사용료(간접비 포함 33백만원)를 Z사에게 조속히 지급하도록 조치하시기 바랍니다.(필요시, 환수조치)